练习 11 • 批改解析

考场版解析：题目 • 你的作答 • 得分 • 逐条对照 • 漏点 • 升格版 • 三步法

> **练习 11 • 综合分析（评价型·第二练）• 2026-10-28** 这是**最新一次**的批改。下一次交作业，这一页会换成新的；旧的原样留在练习记录里。

题目

> 给定资料中，H 市城管部门推行"首违不罚"，有人认为这是执法进步，有人认为这是纵容违法。请对这两种观点进行评析。（300 字以内，20 分）

材料六段（H 市城管"首违不罚"）原文见今天任务单的打印版第 1–2 页，或练习记录里的练习 11。

一、你的作答

三行草稿

- 表态：支持
- 我主张：初次轻微 及时改正，与信用记录挂钩 屡犯从重
- 论证顺序：一、 二、 三、（空）

正文（约 300 字）

> 柔性执法是进步，处罚不是目的，教育才是。首次违法、危害后果轻微并及时改正的，有利于减少行政处罚案件，办案效率提高。减少行政指着人员与群众的冲突，缓解了网络风评，提高了群众满意度。 另一方面，有的人把首违不罚理解成一律不罚，对于反复违法只劝不记，造成越管越乱的现象。有的商户把承诺书写成免罚金牌，签完照旧。有的地方把不罚改为交保证金变向收费。各执法部门职责交叉的部门多头管、多头跑。 总之：首违不罚 不在于不罚 在于初次 轻微 及时改正 缺一不可 要建立首违数据库 与信用挂钩 屡犯依法从重 对于危害安全 屡教不改的坚决查处 执法之外 要加上帮扶 给流动摊贩划临时经营区，减免摊位费。执法要有力度也要有温度。

二、得分：10 / 20

项	分值	得分	说明
表态 / 定性	4	1	写了"支持"，但没有对两种观点的判断句
观点一（执法进步）	4	2	有理由，但全是材料原话，且没写"边界在哪"
观点二（纵容违法）	4	2	换成了"执行走样"，没回应"守法者吃亏"这条
结论 / 怎么办	4	3	三要件＋数据库＋屡犯从重＋帮扶，很全（照搬材料六）
概括与语言	4	2	流水句、标点缺失、错别字；约 300 字达标

一句话诊断：上次是"并排复述"，这次**结构升级了**（正面 → 反面 → 结论），但第一句还是抄的，观点二被换成了别的题。

三、逐条对照

采分点	出处	判定
减少执法冲突、告别"一刀切"	材料一、二	✅
处罚量下降、办案效率提高	材料一	✅
三个要件：初次、轻微、及时改正	材料六	✅
承诺书变成"免罚金牌"	材料三	✅
"不罚"改"收费"变异	材料三	✅
执法要有力度，也要有温度	材料六	✅
认定标准不统一、"不罚之后怎么办"	材料四	❌
守法者的公平感（交租交税让道）	材料五	❌ 关键
《行政处罚法》第三十三条	材料二	❌

四、漏点（含出处）

1. **材料五"这公平吗"** —— 反方最硬的一击。不回应它，"纵容违法"这个观点就等于没评。回应方式不是同意，是**用三个要件把它接住**：真正被"不罚"的是初次、轻微、及时改正的，屡犯照样从重。
2. **材料二《行政处罚法》第三十三条** —— 说明"首违不罚"不是地方土政策，是法定裁量。这一条能把"进步"这一方从"感觉"抬到"有依据"。
3. **材料四"最难的不是罚不罚，而是不罚之后怎么办"** —— 正好接结论段，比空喊"建立数据库"更贴材料。

五、升格版（约 300 字）

> 两种观点各有道理，但都把"不罚"和"不管"混为一谈了。柔性执法确实是进步：对初次、轻微并及时改正的违法行为以劝导代替处罚，既减少了执法冲突，也让当事人真正受教育，这正是《行政处罚法》第三十三条的本意。但宽容有边界——初次、轻微、及时改正三个要件缺一不可；离开要件谈"不罚"，就会滑向"一律不罚"：只劝不记、承诺书当免罚金牌、以保证金变相收费，守法者反而觉得吃亏，法律就成了橡皮筋。所以争议的实质不是罚不罚，而是罚谁、罚到什么程度：轻微违法交给教育，危害安全、屡教不改的坚决查处，再用"首违"数据库、信用记录和回访帮扶接住"不罚之后"的空档。执法要有力度，也要有温度。

升格做了什么：只改三处——① 第一句换成自己的判断（"都把不罚和不管混为一谈了"）；② 观点二从"执行问题"拉回"观点本身"，用三个要件回应公平质疑；③ 结论从"堆措施"变成"划边界＋给办法"。

六、带走的一个动作

写表态前，先把两派的名字写在纸上（进步派 / 纵容派），再写一句同时点到双方的判断。只写"支持"，等于只评了一派，20 分里那一项就空了。

七、T3 作文零件：你卡在哪，怎么破

三个空格（立意写成口号 / 标题没写 / 开头段没写）背后只有**一个根子：还没弄清"立意"是什么**。

第 1 步　立意＝一句话的主张（不是口号）

口号是"要有力度也要有温度"；主张是"**怎么**才有力度、**对谁**才有温度"。检验办法：这句话能不能拿去做判断题？能，才是立意。

今天这道题，三种可用句式（**任选一个，只写一句**）：

句式	今天可以写成
不是 A，而是 B	执法不是一罚了之，而是宽严相济。
既要 A，也要 B	执法既要有力度，也要有温度。
A 的关键在于 B	执法的关键，在于把罚用在该用的地方。

你原来的立意把前两句叠在一起、还重复了"温度"——**立意只能有一句，只能有一个主张**。

第 2 步　标题＝把立意压成 8－14 字，必须带一个动作

不是"想一个好标题"，是**做一次压缩**。三种做法，各配今天的示范：

类型	做法	今天可以写成
实	压成"动词＋对象＋结果"	让首违不罚宽得有理、严得有据
虚	借一个具体东西替掉抽象词（尺子 / 秤 / 门槛）	执法要握好一把"刻度尺"
稳	对仗两句，句式对称	宽严相济，罚教并举

三条铁律：**不许"论×××／浅谈×××"；实题不超过 14 字；三个标题必须同一立意**。

第 3 步　开头段＝四句话，一句一层（150 字）

1. 现象（从材料里挑一个画面）
2. 本质（这件事争的到底是什么）
3. 观点（你的立意）
4. 引出（一句话收住）

今天可以这样写：

> 占道摊贩看见执法车就跑，签了三次承诺书照旧摆摊——"首违不罚"推行半年，这样的画面既说明执法方式在变，也说明变得还不到位。这件事争的不是罚不罚，而是法律该在什么时候硬、什么时候软。执法既要有力度，也要有温度：轻微违法以教代罚，危害安全、屡教不改的坚决查处。唯其如此，宽容才不至于变成纵容。

下一步只练这一步：给你三个立意（宽严相济 / 以教代罚 / 罚教结合），每个压成一个实题、一个虚题、一个稳题，共 9 个，10 分钟。

八、T1 勾画稿：18 句够了，类标没落地

- 句数：材料一 3、材料二 4、材料三 5、材料四 2、材料五 2、材料六 2 ＝ **18 句**，超过 14 句，这一步过关。
- **类标是一段一个，不是一句一个**；表格也是"一段一行"。要求是一句一行、一句一个类标。
- 举个样子（材料一）：
- ① 今年 3 月公布 23 类清单，"首次违法、危害轻微、及时改正不予处罚" → **做**

- ② 改上门劝导、告知书、承诺书 → **做**
- ③ 半年办结 1.2 万件，处罚降 31%、投诉降 24% → **意**
- ④ 摊主说"第一次被劝不是被罚，心里服" → **观**（群众评价，不是结论）
- 口诀：**能加"某人认为"的是观点，加不上的是事实**。

九、进步点

1. 结构从"并排"变成"三方"（正面 → 反面 → 结论），这是评析题的正确骨架。
2. 结论段要素齐：三个要件、数据库、屡犯从重、帮扶，比上次多了一层"不罚之后怎么办"。
3. T1 从"一段一句"进步到 18 句，扫读变成了逐句读。

十、下一步

- **今晚剩下的时间**：不做新题。① 立意 / 标题 / 开头段按上面三步重写一遍（10 分钟）；② 材料一、二按"一句一行"重新标类标（8 分钟）。
- **Day 5**：同材料第三次，只写第一段（判断句），写完就停，我只看那 100 字。
- 本周主攻：**评析题第一句必须是自己的判断句**。